Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos
Gobierno de Chile

Especificaciones Administrativas y Técnicas COMPRA ÁGIL

“ADQUISICIÓN DE IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD, DELIMITACIÓN Y SEÑALIZACIÓN PREVENTIVA EN ÁREAS DE TRABAJO PARA EL CENTRO IP-IRC DE COPIAPÓ”.

1. **Objetivo**.

La Dirección Regional del **Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil (SRJ)** se encuentra funcionando a nivel nacional, en este contexto requiere la contratación de bienes y servicios que permitan dotar sus instalaciones de las condiciones necesarias para su normal funcionamiento. Como parte de este proceso, el SRJ requiere la **ADQUISICIÓN DE IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD, DELIMITACIÓN Y SEÑALIZACIÓN PREVENTIVA EN ÁREAS DE TRABAJO PARA EL CENTRO IP-IRC DE COPIAPÓ**, ubicada en Avenida Las Delicias N°1573, Barrio Industrial-Paipote, Comuna de Copiapó, Región de Atacama.

2. **Características del servicio y productos requerido.**

El Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil (SRJ) se encuentra funcionando en su totalidad en todo el país, y en este contexto requiere la **ADQUISICIÓN DE IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD, DELIMITACIÓN Y SEÑALIZACIÓN PREVENTIVA EN ÁREAS DE TRABAJO PARA EL CENTRO IP-IRC DE COPIAPÓ**, que permitan el correcto desarrollo de sus funciones operativas y administrativas.

3. **Descripción del servicio a realizar.**

ADQUISICIÓN DE IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD, DELIMITACIÓN Y SEÑALIZACIÓN PREVENTIVA EN ÁREAS DE TRABAJO PARA EL CENTRO IP-IRC DE COPIAPÓ, este debe, cumplir con las características que se detallan a continuación.

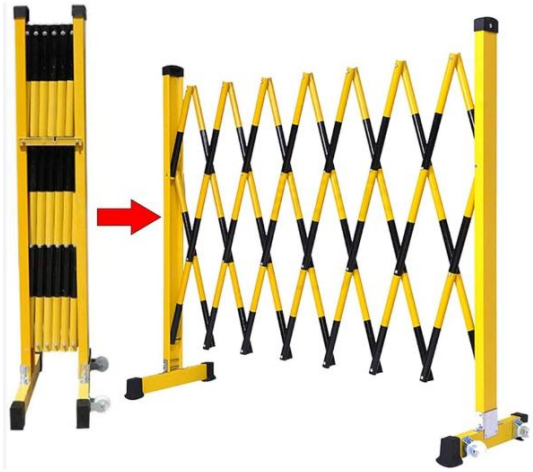
- Cono de 36” con doble cinta reflectante, 90 cms aproximadamente.



- Barra conectora telescópica, compatibles con conos.



- Barrera expandible (amarillo-negro). Aislamiento de área.



- Rollo cinta de peligro “no pasar”, amarillo/negro y rojo/blanco.



- Cadenas plásticas de delimitación, rollo de 25 mt, color amarillo-negro.



- Ganchos para cadena de plástico.



- Cintas antideslizante blanco-negro de 5 cm x 10 metros.



4.- Plazo de entrega.

El producto deberá ser entregada en las dependencias del Centro IP-IRC Copiapó, del Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil, ubicadas en Avenida Las Delicias N°1573, Sector Industrial Paipote, Copiapó, Región de Atacama, en un plazo máximo de 07 días hábiles contados desde la fecha de aceptación de la Orden de Compra por parte del proveedor seleccionado. Para lo anterior, el proveedor deberá coordinar previamente la fecha y horario de entrega con la contraparte técnica del Servicio, que para esta compra será con Manuel Troncoso Gonzalez o Francisco Aguilera, al correo manuel.troncoso@reinserciónjuvenil.cl – francisco.aguilera@reinserciónjuvenil.cl.

5.- Presupuesto Estimado.

El monto estimado para la contratación del servicio es de **$ 450.000.-, impuestos incluidos.** El oferente deberá indicar el valor ofertado en el portal www.mercadopublico.cl, el monto total del producto/servicio. Sin perjuicio de ello, es recomendable que informe los valores desagregados de acuerdo con el formato del Anexo N° 4.

6.- Antecedentes a Presentar.

Se solicita a los cotizantes presentar una cotización formato propio, junto con las características del servicio ofertado, incorporando una propuesta o cotización de elaboración propia que incluya lo requerido en el punto 3, del presente documento. Para lo anterior, los cotizantes deberán entregar:

• Cotizar por el servicio. (excluyente).

• Presentar Cotización formato propio, y características del servicio ofertado.

• Declarar el plazo de entrega, que no podrá ser superior a 07 días desde la aceptación de la Orden de Compra en el portal www.mercadopublico.cl.

• El servicio debe cumplir con todas las características técnicas señaladas en el punto 3. Precedente. Para ello, se deberá incorporar las características técnicas del servicio ofertado (excluyente). El oferente podrá incorporar la ficha técnica de los productos o un link de acceso donde se puedan validar las especificaciones solicitadas. El Servicio se reserva el derecho a solicitar información si no se presenta en los antecedentes de su oferta. En caso de que se omita las características técnicas ofertadas o la cotización adjunta obligatoria se estimará considerar la

oferta como inadmisible, al no contar con los requerimientos mínimos. Si no se presentan ofertas hasta antes del cierre de compra ágil en www.mercadopulico.cl, el Servicio podrá ampliar el plazo de cotización. Además, podrá cancelar dicho proceso en caso de estimarse necesario.

7.- Selección de la Oferta.

Previo a la selección de la oferta, se validará que los oferentes cumplan con todas las condiciones señaladas en el punto 6. Precedente. Por lo que, aquellos proponentes que cumplan con dichas condiciones serán evaluados mediante la siguiente expresión:

A. Precio 60%:

$$\textbf{PRECIO} = \frac{\text{OPM} \times 100}{\text{OE}}$$

Dónde:

OE = Oferta Evaluada.
OPM = Oferta Precio Menor.
100 = Razón porcentual.

B. Plazo de Entrega 40%:

El plazo máximo de entrega es de 07 días hábiles, por lo que en caso de que oferte dicho plazo se le asignará 0 puntos de forma automática.

$$\text{PE} = \frac{\text{PEM} \times 100}{\text{OE}}$$

Donde:

PEM = Plazo de Entrega Menor.
OE = Oferta Evaluada.
100 = Razón porcentual.

Puntaje Total: Precio * 60% + Plazo de Entrega * 40%

8.- Mecanismo de Desempate.

Si 02 (dos) o más ofertas obtienen igual puntaje como resultado del mecanismo de selección de la oferta, se seleccionará al proveedor con mayor puntaje en el precio. En caso de empate, se seleccionará el proveedor que ingrese primero su oferta en el Portal Mercado Público, para lo que se revisará la Planilla Excel disponible en el Portal donde se indica el respectivo orden de ingreso de la oferta en la Plataforma.

9.- Orden de Compra.

Tratándose de una contratación a través de la modalidad de compra ágil de Mercado Público, la contratación no podrá superar las 100 UTM y se formalizará mediante la emisión de una orden. Una vez aceptada la Orden de Compra por el proveedor en el portal www.mercadopublico.cl, comenzarán a regir los plazos de entrega del bien o servicio.

El proveedor deberá aceptar la Orden de Compra dentro de las siguientes 24 horas, de lo contrario se entenderá que ha desistido de su oferta y se cancelará la Orden de Compra.

10.- Subcontratación.

La presente adquisición/contratación **no permite la subcontratación**.

Facturación y Forma de Pago.

El Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil pagará al proveedor por los servicios ofertados, directamente o por medio de la Tesorería General de la República, según corresponda, de acuerdo con normativa vigente y al procedimiento establecido, una vez entregado y recepcionado conforme, de acuerdo con el precio declarado en su oferta, mediante la forma de pago de mensual. Lo anterior, contra entrega por parte del proveedor del servicio descritos en el punto 4. Entregables y Plazos del presente documento y previa recepción conforme de la Contraparte Técnica.

Para transferencia electrónica, el Servicio solicitará al proveedor los antecedentes de la Cuenta Corriente respectiva y el nombre del Banco receptor de dicha transferencia.

Es importante indicar que cuando el pago se realice con esta modalidad, el proveedor debe entregar la Copia Cedible de la(s) factura(s), en caso de que ésta(s) se entregue(n) físicamente.

En caso de que el proveedor haga entrega de factura(s) electrónica(s), también se solicitará la entrega de la Copia Cedible por correo electrónico y antes del pago correspondiente. En caso contrario no se cursará el pago.

El proveedor deberá notificar al Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil oportunamente, si va a ceder el crédito, de acuerdo con lo establecido en el artículo 7º de la Ley Nº 19.983, informando el Nombre, R.U.T., Dirección y Giro del cesionario del crédito. Sin perjuicio de lo anterior, el Servicio podrá reclamar en contra del contenido de la factura dentro del plazo establecido en la Ley Nº 19.983.

11.Multas e incumplimientos.

De acuerdo con lo señalado en la respectiva compra ágil en la ficha de la cotización en el portal de Mercado Publico y documento adjunto.

Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos
Gobierno de Chile

ANEXO N 1:
IDENTIFICACIÓN DEL PROVEEDOR Y DATOS BANCARIOS

DATOS DEL PROVEEDOR	
Nombre / Razón Social	
R.U.N. / R.U.T.	
Domicilio	
Ejecutivo Responsable de la Cotización	
Correo Electrónico	
Teléfono / Celular	
DATOS BANCARIOS	
Institución Bancaria	
Tipo de Cuenta	
Nº de Cuenta	
Correo Electrónico	

ANEXO Nº 2:
DECLARACIÓN JURADA DE REQUISITOS
(PARA PERSONA NATURAL, JURÍDICA O UTP)

En Santiago de Chile, a ..... de ..... de 2024 don / doña ....., R.U.N. .....; y también en representación legal (completar si aplica) de ....., R.U.T. ....., vengo en declarar que:

a. No he sido condenado, o mi representada no ha sido condenada, por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador o por los delitos concursales establecidos en los artículos 463 y siguientes del Código Penal, durante el período de dos años anteriores a la presentación de la oferta en el portal www.mercadopublico.cl.

b. No he sido condenado, o mi representada no ha sido condenada, por el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, dentro de los 5 años anteriores, contados desde que la sentencia definitiva quede ejecutoriada, con la prohibición de contratar a cualquier título con órganos de la administración, contemplada en el artículo 26, letra d), del Decreto con Fuerza de Ley Nº 1, de 2004, del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, que Fija el texto refundido, coordinado y sistematizado del Decreto Ley Nº 211, de 1973.

c. Mi representada no ha sido condenada a la pena de prohibición de celebrar actos y contratos con organismos del Estado, por los delitos mencionados en la Ley Nº 20.393.

d. No he sido condenado por los Tribunales de Justicia a la medida dispuesta en el artículo 33 de la Ley Nº 21.595 de Delitos Económicos. En el caso de que mi representada sea una persona jurídica, ya sea que se trate de sociedades, fundaciones o corporaciones, declaro que esta no tiene como socio, accionista, miembro o partícipe con poder para influir en la administración, a personas naturales que hubieren sido condenadas a la citada medida.

e. No soy ni he sido durante el periodo de un año transcurrido con antelación a la presente declaración, funcionario directivo del Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil, hasta el nivel de jefe de departamento o su equivalente,

o funcionario que participe en procedimientos de contratación del referido organismo, ni estoy unido(a) a éstos o aquéllos por los vínculos descritos en la letra b) del artículo 54 de la Ley Nº 18.575 (cónyuge, hijo, adoptado o pariente hasta el tercer grado de consanguinidad y segundo de afinidad inclusive).

f. No integro la nómina de personal del Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil, en cualquier calidad jurídica, ni soy contratado a honorarios por el organismo, ni estoy unido(a) a éstos o aquéllos por lo vínculos descritos en el inciso primero del artículo 35 quáter de la Ley Nº 19.886 (cónyuge, convivientes civil o pariente hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad).

g. Mi representada no es una sociedad de personas o empresa individual de responsabilidad limitada en la que una o más de las personas singularizadas en literales e. y f. precedentes formen parte o sean beneficiarias finales.

h. Mi representada no es una sociedad en comandita por acciones, sociedad por acciones o anónima cerrada en que una o más de las personas singularizadas en los literales e. y f. precedentes sean accionistas o beneficiarias finales.

i. Mi representada no es una sociedad anónima abierta en que una o más de las personas singularizadas en los párrafos cuarto y quinto precedentes sean dueñas de acciones que representen el 10% o más del capital o sean beneficiarias finales.

j. No soy gerente, administrador, representante o director de cualquiera de las sociedades antedichas.

_____

NOMBRE, RUT Y FIRMA

Representante Legal o Persona Natural según corresponda

Nota:

1. Debe tenerse presente que faltar a la verdad respecto de lo informado en una declaración jurada puede traducirse en la comisión del delito de perjurio, en virtud del artículo 210 del Código Penal, que dispone que “el que ante la autoridad o sus agentes perjurare o diere falso testimonio en materia que no sea contenciosa, sufrirá las penas de presidio menor en sus grados mínimo a medio y multa de seis a diez unidades tributarias mensuales.”
2. En caso de no presentar este anexo en su oferta el Servicio podrá solicitarlo al proveedor seleccionado.

ANEXO Nº 3:
DECLARACIÓN JURADA SIN DEUDAS PREVISIONALES

En caso de ser persona natural:

Yo, ***Nombre persona natural***, Cédula de Identidad Nº ***R.U.T. persona natural*** con domicilio en ***domicilio, comuna, ciudad,*** declaro que:

(En el espacio en blanco a continuación, favor indicar "Sí" o "No", según corresponda).

"____ registro saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones de seguridad social con los actuales trabajadores o con trabajadores contratados en los últimos 2 (dos) años".

- **O, en caso de ser representante de una persona jurídica:**

Yo, ***nombre de representante legal***, Cédula de Identidad Nº ***R.U.T. Representante Legal*** con domicilio en ***domicilio, comuna, ciudad*** en representación de razón social empresa R.U.T. Nº ***R.U.T., del mismo domicilio***, declaro que mi representada:
(En el espacio en blanco a continuación, favor indicar "Sí" o "No", según corresponda).
"Mi representada ____ registra saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones de seguridad social con los actuales trabajadores o con trabajadores contratados en los últimos 2 (dos) años".

Ciudad, día/mes/año

_____

NOMBRE, RUT Y FIRMA
Representante Legal o Persona Natural según corresponda

Notas:

- Todos los datos solicitados deben ser completados.
- El presente Anexo será obligatorio para el oferente seleccionado, a efectos de formalizar la contratación.

ANEXO Nº 4:

CUMPLIMIENTO REQUERIMIENTOS MÍNIMOS, PLAZO DE ENTREGA Y OFERTA ECONÓMICA

A. **CUMPLIMIENTO DE REQUERIMIENTOS MÍNIMOS:**

Se solicita que los oferentes indiquen si su oferta cumple con lo solicitado en las presentes Especificaciones Técnicas, señalando SÍ, en caso contrario con NO en el lugar indicado.

CUMPLIMIENTO DE REQUERIMIENTOS	CUMPLE SÍ / NO
Su oferta considera todos los productos solicitados.	
Los servicios o productos ofertados cumplen con todas las características técnicas señaladas en el punto 3. De las Especificaciones Técnicas. **Adjuntar ficha técnica o link con acceso a la información.**	

B. **PLAZO DE ENTREGA:**

El plazo de entrega de los productos ofertados será de 07 días hábiles contados desde la aceptación de la Orden de Compra por parte del proveedor.

C. **OFERTA ECONÓMICA:**

OFERTA ECONÓMICA	
VALOR NETO	**$**
MONTO IMPUESTO (19%)	**$**
TOTAL, OFERTA ECONÓMICA	**$**

ANEXO N°5:

FORMATO DECLARACIÓN JURADA SOBRE INHABILIDADES GENERALES Y SANCIONES

DECLARACIÓN JURADA SIMPLE.

En _____ (ciudad), a _____ (fecha).

Yo, _____ cédula nacional

de identidad Nº_____, representante legal de a/el _____

(razón social, proveedor), declaro que este organismo:

- **Sobre Inhabilidades Generales:**

1) No tiene como miembros de su directorio, representante legal, gerentes o administradores:

a. Funcionarios públicos que ejerzan funciones de fiscalización o control sobre los colaboradores acreditados; y,

b. Jueces, personal directivo y auxiliares de la administración de justicia de los juzgados de familia o Integrantes de los consejos técnicos de los juzgados de familia (Ley N°19.968).

2) No tiene como miembros de su directorio, representante legal, gerentes o administradores en el Servicio de Reinserción Social Juvenil de Atacama de la ciudad de Copiapó del Servicio durante los tres últimos años de funcionamiento del Servicio, y los cónyuges, convivientes civiles y parientes hasta el tercer grado de consanguinidad o afinidad del/la Director/a Nacional o Directores Regionales o Jefe de Unidad o Fiscalizador del Servicio.

- **Sobre sanciones:**

1) No ha sido sancionado reiteradamente por incumplimiento de la legislación laboral y previsional.
2) No tiene dentro de sus fundadores, miembros del directorio, administradores, gerentes o trabajadores, sin importar su calidad, a los que se les hayan aplicado sanciones administrativas, penales o civiles, por hechos constitutivos de violencia, de cualquier índole, que hayan afectado la vida o la integridad física o psíquica de los niños, niñas y adolescentes, bajo su cuidado, o a los que se encontraren sujetos a alguna medida cautelar;
3) No tiene dentro de sus fundadores, miembros del directorio, administradores, gerentes o profesionales a deudores de pensiones alimenticias; y, No tiene como miembros de su directorio, representante legal, gerentes o administradores a personas que hayan sido condenadas por crimen o simple delito que, por su naturaleza, ponga de manifiesto la inconveniencia de encomendarles la atención directa de niños, niñas y adolescentes o de confiarles la administración de recursos económicos ajenos;
4) No tiene dentro de los miembros de su directorio, representante legal, gerentes o administradores a personas naturales que hayan sido parte de un directorio, representantes legales, gerentes o administradores de un organismo colaborador, que haya sido condenado por prácticas antisindicales, infracción de los derechos fundamentales del trabajador o delitos concursales establecidos en el Código Penal.
5) No tiene entre sus fundadores, miembros del directorio, administradores, gerentes o trabajadores, sin importar su calidad a personas:
    a. Inhabilitadas para trabajar con niños, niñas y adolescentes o que figuren en el registro de inhabilidades para ejercer funciones en ámbitos educacionales o con menores de edad del Servicio de Registro de Civil e Identificación (Ley N°20.594, condenados por delitos sexuales contra menores);
    b. Condenadas por delitos en contexto de violencia y sus antecedentes se encuentren en el registro especial del Servicio de Registro de Civil e Identificación (Ley N° 20.066, ley de violencia intrafamiliar).

c. Condenadas por delitos contra la integridad sexual.

d. Condenadas o respecto de quienes se haya acordado una salida alternativa por crimen o simple delito contra las personas que, por su naturaleza, ponga de manifiesto la inconveniencia de encomendarles la atención directa de niños, niñas y adolescentes.

e. Trabajadores de colaboradores acreditados en contra de los cuales se haya formalizado una investigación, durante el tiempo que dure dicha formalización, por crimen o simple delito contra las personas que, por su naturaleza, ponga de manifiesto la inconveniencia de encomendarles la atención directa de niños, niñas y adolescentes.

f. Condenadas por delitos que hayan afectado o comprometido el patrimonio del Estado, especialmente en malversación de caudales públicos.

Nombre y firma

Representante legal

Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos
Gobierno de Chile

ANEXO N° 6

En el caso de que el ofertante resulte adjudicado, para cursare su estado de pago deberá presentar su respectivo formulario F30 y F30-1 (según corresponda). entregado por la Dirección del trabajo.